SINDSERV
SERVIDORES MUNICIPAIS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
CUT CONFETAM

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de São José dos Campos
Fundado em 21/10/1988

AO DOUTO JUÍZO DE DIREITO DO ANEXO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

LAÍS FERNANDA PEREIRA, brasileira, solteira, servidora publica municipal, CPF nº. 342.605.538-44, RG nº. 32.446.100-8, residente na Rua José Borges Sobrinho, nº 15, B$ apartamento 34 A, Altos de Santana, São José dos Campos/SP, CEP 12.214-011 ,por sua advogada (procuração anexa), vem respeitosamente perante Vossa Excelência, propor a presente

AÇÃO ORDINÁRIA PARA CORREÇÃO DO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Em face da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP**, pessoa jurídica de direito público interno,inscrito no CNPJ nº. 46.643.466/0001-06, com sede na Rua José de Alencar, Nº 123, Centro, CEP: 12.209-530 - São José dos Campos/SP, pelos fatos e motivos a seguir aduzidos:

I- DOS FATOS

A parte requerente é servidora pública municipal, vinculada ao regime estatutário, fazendo jus ao recebimento de uma remuneração, composta pelo vencimento, vantagens, gratificações e adicionais, com seus devidos reflexos.

Analisando a ficha financeira individual anexa, observa-se que a Prefeitura Municipal São José dos Campos, realiza o pagamento do 13º salário, férias e 1/3 de férias, deixando de considerar em sua base de cálculo a remuneração do servidor, excluindo as verbas : **Assistência Financeira Complementar- Piso da Enfermagem e ACET- Gratificação pelo Exercício de Atividades em Condições Especiais de Trabalho.**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTA GRAZIELLE MONTEIRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 29/09/2025 às 20:16 , sob o número 10293575220258260577.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1029357-52.2025.8.26.0577 e código SygjSNaY.

SINDSERV
SERVIDORES MUNICIPAIS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
CUT CONFETAM

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de São José dos Campos
Fundado em 21/10/1988

Excelência, referidas verbas, como vantagem pecuniária que são, **integram a remuneração do servidor, posto que, são recebidas com habitualidade.** Deste modo, se faz necessária a presente demanda, vindo à presença de Vossa Excelência **requerer a correção da base de cálculo do 13º salário, férias e 1/3 de férias,** a fim de que a Requerida seja condenada a pagar a diferença dos valores devidos.

II- DO DIREITO

Na base de cálculo do 13º salário, férias e 1/3 de férias, não estão integradas todas as verbas recebidas habitualmente pelo servidor, que compõem a remuneração. Tal direito é amparado nos artigos 51, 53 e 65 da LC 56/92, vejamos:

> *" Artigo 51 - Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:*
> *(...)*
> *II – 13º salário;*
> *(...)*
> *VII - adicional de férias;"*
>
> *Artigo 53 - O 13º salário corresponde a 1/ 12 (um doze avos)* ***da remuneração*** *a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano.*
>
> *Artigo 65- Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a l / 3 (um terço)* ***da remuneração*** *do período das férias." (g.n)*

A Constituição Federal estabelece referido direito, em seus artigos 7º e 39, vejamos:

> *"Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTA GRAZIELLE MONTEIRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 29/09/2025 às 20:16 , sob o número 10293575220258260577.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1029357-52.2025.8.26.0577 e código SygjSNaY.

SINDSERV
SERVIDORES MUNICIPAIS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
CUT CONFETAM

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de São José dos Campos
Fundado em 21/10/1988

de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
VIII — décimo terceiro salário ***com base na remuneração integral*** *ou no valor da aposentadoria;*
(...)
XVII — gozo de ***férias anuais remuneradas*** *com, pelo menos,* ***um terço a mais do que o salário normal****; (g.n)*

"Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
§ 3º ***Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público*** *o disposto no art. 7º, IV, VII,* ***VIII****, IX, XII, XIII, XV, XVI,* ***XVII****, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir."(g.n)*

Apesar do servidor fazer jus ao recebimento das verbas **Assistência Financeira Complementar- Piso da Enfermagem e ACET- Gratificação pelo Exercício de Atividades em Condições Especiais de Trabalho,** recebidas de forma habitual, a requerida a afasta indevidamente da base de cálculo das férias, 1/3 constitucional e 13º salário.

Assim, a inclusão de tal verba na base de cálculo do 13º salário e do adicional de férias estabelecidos pela LC 56/92, **decorre da habitualidade de seus pagamentos e com base na remuneração integral,** conforme artigos 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da CF, posto que são verbas pagas ao servidor de forma habitual no desempenho de suas funções, sejam elas de caráter genérico ou propter laborem, e mesmo não sendo incorporado aos vencimentos, deve compor a base de cálculo destes reflexos.

Neste sentido, é o que vem sendo decidido no casos envolvendo servidores desta comarca de São José dos Campos:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTA GRAZIELLE MONTEIRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 29/09/2025 às 20:16 , sob o número 10293575220258260577.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1029357-52.2025.8.26.0577 e código SygjSNaY.

SINDSERV
SERVIDORES MUNICIPAIS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
CUT CONFETAM

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de São José dos Campos
Fundado em 21/10/1988

Recurso inominado 1025488-18.2024.8.26.0577 *" Recorrente: Município de São José dos Campos. Recurso inominado Servidora pública municipal São José dos Campos.* ***Inclusão da gratificação ACET e da assistência financeira complementar do piso s salarial nacional de enfermagem na base de cálculo do 13º salário, férias e terço constitucional. Possibilidade.*** *Remuneração com base de cálculo (LCM 56/92) Constituição da República (art. 7º, VI II e XVII). Irrelevância da natureza eventual ou transitória das verbas Prevalência do caráter remuneratório".* Sentença de procedência. Recurso não provido. São Paulo, 17 de julho de 2025. (g.n).

RECURSO: 1025485-63.2024.8.26.0577 RECORRENTE: Municipalidade de São José dos Campos - *"Recurso inominado. Município de São José dos Campos. Pretensão de* ***inclusão das verbas Gratificação por Atividade em Condições Especiais (ACET), assistência financeira complementar e Piso Nacional Enfermagem na base de cálculo do 13º (décimo terceiro) salário, terço constitucional de férias e das férias****. Possibilidade. Art. 53 e 65 da LCM nº 56/92 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município) preveem que o décimo terceiro e as férias são calculados sobre a remuneração. Inteligência do artigo 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal. Irrelevância da natureza transitória ou extraordinária da vantagem paga ao servidor, sobressaindo, para o pleito em questão, seu caráter remuneratório. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido."* São Paulo, 13 de fevereiro de 2025. (g.n)

Excelência, a ficha financeira juntada aos autos demonstra que a parte requerente recebe as verbas **Assistência Financeira Complementar- Piso da Enfermagem e ACET- Gratificação pelo Exercício de Atividades em Condições Especiais de Trabalho** de forma habitual, **de modo que deve compor o cálculo do 13º salário, das férias e 1/3 de férias, porém**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTA GRAZIELLE MONTEIRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 29/09/2025 às 20:16 , sob o número 10293575220258260577.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1029357-52.2025.8.26.0577 e código SygjSNaY.

a requerida exclui da base de cálculo referida verba.

Ante o exposto, é incontestável que os valores recebidos **a título de 13º salário, das férias e 1/3 de férias,** foram inferiores ao devido, sendo de rigor o recalculo das parcelas, respeitando o período prescricional.

III- DAS INTIMAÇÕES E PUBLICAÇÕES

Solicita que as intimações do processo sejam publicadas em nome da Advogada ROBERTA GRAZIELLE MONTEIRO, OAB/SP 365.555.

IV- DOS PEDIDOS

Diante do exposto requer a Vossa Excelência:

a) A citação da Prefeitura de São José dos Campos, na pessoa do seu representante legal, para querendo, contestar a ação;

b) Seja julgada procedente a ação, para condenar a requerida a alterar a base de cálculo dos valores pagos a título de férias e 1/3 constitucional de férias e 13º salário, incluindo além das verbas já inclusas, as verbas Assistência Financeira Complementar- Piso da Enfermagem e ACET- Gratificação pelo Exercício de Atividades em Condições Especiais de Trabalho, implementando em sua folha de pagamento o valor correto, indenizando as diferenças que não foram corretamente pagas, respeitando-se a prescrição quinquenal;

c) Que na incidência de descontos de contribuição previdenciária e IR, seja observado o regime de Rendimentos Recebidos Acumuladamente da Receita Federal para a retenção do IRPF;

d) A condenação da requerida ao pagamento de honorários de sucumbência;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTA GRAZIELLE MONTEIRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 29/09/2025 às 20:16 , sob o número 10293575220258260577.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1029357-52.2025.8.26.0577 e código SygjSNaY.

SINDSERV
SERVIDORES MUNICIPAIS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
CUT CONFETAM

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de São José dos Campos
Fundado em 21/10/1988

e) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá à causa o valor de **R$ R$ 7. 029,90 (sete mil e vinte e nove reais e noventa centavos).**

Termos em que, pede deferimento.

São José dos Campos, 29 de setembro de 2025.

ROBERTA GRAZIELLE MONTEIRO

OAB/SP 365.555

Rua Ana Bonádio, nº 43, Jardim Santa Luzia, São José dos Campos/SP CEP 12.209-580Telefone: (12) 3941-3569
ax: (12) 3941-2615 – E-mail: contato@sindserv.org.br www.sindserv.org.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTA GRAZIELLE MONTEIRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 29/09/2025 às 20:16 , sob o número 10293575220258260577.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1029357-52.2025.8.26.0577 e código SygjSNaY.